

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0104044-61.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **BRUNO OLIVEIRA SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

BRUNO OLIVEIRA SOUZA, R.G. nº 46.331.993, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, *caput*, da Lei 11.343/06, e do artigo 244-B, *caput*, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do artigo 69, *caput*, do Código Penal, isto porque, no dia 08 de dezembro de 2016, por volta de 11h12min, na Rua Bueru, 0, Penha, nesta comarca, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Luiz Felipe da Silva Albino, trazia consigo 85 (oitenta e cinco) invólucros plásticos contendo 63,3g (sessenta e três gramas e três decigramas) de cocaína, seis invólucros plásticos contendo 20,2g (vinte gramas e dois decigramas) de maconha, e dez comprimidos de ecstasy, com massa líquida de 11,9g (onze gramas e nove decigramas), sem autorização legal e regulamentar, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, para comércio com terceiros.

0104044-61.2016.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Consta, ainda, que, em data não apurada, mas antes de 08 de dezembro de 2016, o denunciado associou-se com menor infrator para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crime de tráfico de droga de maneira estável e organizada.

Narra, ainda, a denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas, o denunciado facilitou a corrupção do menor Luiz Felipe da Silva Albino, com ele praticando as infrações penais acima mencionadas.

Lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), o acusado recebeu nota de culpa (fls. 16), foi qualificado (fls. 17) e pregressado (fls. 18/19).

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/67, o acusado foi notificado (fls. 147), vindo aos autos defesa preliminar de fls. 152/153, subscrita por Dr. Defensor Público nomeado. A denúncia foi recebida por despacho no dia 21 de junho de 2017 (fls. 160/161), tendo o acusado sido citado às fls. 175.

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução (tudo gravado em mídia digital acostada aos autos).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a integral procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 213/220). O Dr. Defensor Público, por seu turno, pugna pela absolvição do acusado, pelos crimes da lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, e pelo crimes da Lei 8.069/90, com fulcro nos incisos III, IV e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pede que se desclassifique o delito de tráfico para o de uso de entorpecentes, e que sejam aplicadas as devidas benesses legais. (fls. 223/237).

Encontram-se, ainda, nos autos, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 25/29); o laudo de constatação (fls. 39/41); os exames químico-toxicológico de fls. 195/197 e 198/200; a folha de antecedentes criminais do acusado (fls. 131/134) e as certidões de fls. 145, 170 e 194.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada improcedente, isto porque, terminada a instrução da causa, não restou estreme de dúvida e convenientemente evidenciado nos autos que o acusado praticou as infrações penais descritas na exordial.

Embora comprovada a materialidade

0104044-61.2016.8.26.0050 - lauda 3


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delitiva pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/07), pelo laudo de constatação (fls. 39/41) e pelos exames químico-toxicológico de fls. 195/197 e 198/200, não restou comprovado, de forma límpida e estreme de dúvidas, que o acusado, verdadeiramente, cometeu o delito descrito na inicial.

Com efeito, os depoimentos dos policiais, em Juízo, não foram capazes de comprovar a culpabilidade do acusado. O policial militar Jonathan Xavier Pinheiro, em Juízo, conta que estavam em patrulhamento visando a coibir o tráfico de entorpecentes; que, em determinado momento, depararam-se com um indivíduo, que, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga para dentro da comunidade. Relata que saíram no encalço desse indivíduo, quando encontraram o réu e mais um indivíduo. Afirma que o réu tinha consigo uma pochete, contendo maconha e cocaína. Indica que seu companheiro era menor de idade, e tinha consigo dinheiro e um rádio comunicador. Não tem certeza se foi encontrado dinheiro com o réu, nem do que este disse ao ser abordado. Dá conta de que o primeiro indivíduo foi abordado junto com os outros dois. Não se recorda de quem foi o responsável pela revista pessoal ao acusado.

No mesmo sentido é a fala de seu colega de farda, Rogenio Santos de Jesus. Em Juízo, conta que estava em patrulha, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita; que tal indivíduo, ao ver a viatura, subiu uma viela que dava acesso à comunidade em fuga. Relata que foram em seu encalço, no que

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

encontraram, junto com ele, o acusado e mais outra pessoa; que com este havia uma bateria de rádio comunicador, e com o acusado havia uma pochete com pinos de cocaína e outras drogas. Afirma que o companheiro do acusado era menor de idade, e tinha consigo a bateria de um rádio comunicador e dinheiro, não se recordando do que havia com o primeiro indivíduo. Aponta seu parceiro como responsável pela revista pessoal ao acusado.

É sabido que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Entretanto, o depoimento dos policiais em questão é poroso, e vai de encontro a outros elementos do contexto probatório. É certo que, na fase inquisitiva, ambos os policiais citaram a presença de um informante que indicou onde estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes; porém, em Juízo, nenhum dos dois mencionou a presença de qualquer informante. Ademais, é de se estranhar que o policial Jonathan, supostamente responsável pela revista pessoal ao acusado, conforme seu colega de farda, tenha esquecido a prática de tal ato.

O acusado por sua vez, ao ser interrogado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou as acusações em questão, afirmando-se como usuário de entorpecentes. Relata que havia ido comprar drogas dos adolescentes Luiz Felipe e Matheus. Diz que tinha apenas quarenta reais consigo, para tal, e que, quando os adolescentes correram, correu junto com eles. Afirma que os adolescentes jogaram a pochete no chão, e que os policiais resolveram incriminá-lo, eis que já é reincidente, e os outros eram adolescentes.

É certo que a versão do réu é coerente com a que foi narrada por ele em solo policial, tendo negado, em todas as ocasiões possíveis, a prática delitiva.

Sua negativa se coaduna com o narrado pelo adolescente Luiz Felipe na fase inquisitiva, ocasião na qual este assumiu a responsabilidade pelo tráfico de entorpecentes. *In verbis*: “confessa que estava no local realizando atividade do tráfico, mas que não estava na posse da pochete quando foi abordado pela PM, pois já havia 'dispensado' a mesma”. (fls. 12) (grifo nosso).

A harmonia entre os depoimentos do acusado em solo policial e em Juízo, e entre o depoimento do adolescente Luiz Felipe em solo policial fazem frente aos depoimentos porosos e lacunosos dos policiais militares, não havendo, nos autos, prova suficiente para embasar uma condenação quanto ao tráfico de entorpecentes.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Outrossim, não há elementos probatórios suficientes a embasar uma condenação pelo crime do artigo 35, *caput*, da Lei 11.343/06. Não há como provar, de modo estreme de dúvidas, que o acusado atuava de forma permanente e estável na prática do tráfico de entorpecentes, eis que não foram colhidos depoimentos nesse sentido, nem mesmo foram encontrados instrumentos ou aparelhos que demonstrassem alguma estabilidade. Ao contrário, é certo que as baterias de rádio foram encontradas com o adolescente, podendo servir, no máximo, de indício da associação deste com o tráfico, não fazendo referência ao acusado. No que de rigor o afastamento do delito de associação para o tráfico.

Por fim, quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não restou devidamente demonstrado nos autos, isto porque não se pode presumir que o adolescente envolvido na empreitada criminosa tenha sido efetivamente corrompido pelo acusado. Com efeito, sequer foi arrolado como testemunha, tendo o adolescente Luiz Felipe permanecido silente na oportunidade em que foi ouvido na vara da Infância e da Juventude (fls. 183/185), não havendo elementos suficientes para comprovar que houve corrupção de menores no caso em tela. Ademais, em solo policial, o adolescente trouxe para si a responsabilidade do tráfico de entorpecentes, enquanto o acusado negou a prática em todas as ocasiões em que foi ouvido.

De se notar, portanto, que não foram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

produzidos elementos de prova suficiente que efetivamente apontasse autoria dos indigitados delitos. Assim, diante de elementos de convicção que tais, entendo de rigor sua absolvição pelos crimes que lhe foram imputados, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câm., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, “ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6a. Câm., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Destarte, a acusação não se desincumbiu suficientemente do ônus probatório a ela inerente, a fim de possibilitar-se a imputação ao acusado, do ato criminoso previsto nos artigos 33 e 35, da Lei Antitóxicos, ou do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desta maneira e diante de todo o exposto,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

em face dos elementos de convicção que tais, outra não é a possibilidade, senão exarar um decreto absolutório, diante da temeridade da prova produzida, em virtude da dúvida insanável gerada no presente caderno persecutório.

Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo BRUNO OLIVEIRA SOUZA, filho de Marcos Oliveira Souza e Fátima Regina da Silva, das imputações que lhes são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com as cominações de praxe

P. R. I. e C.

São Paulo, 19 de outubro de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**